중대범죄수사청 체포·호송 등 장비 사용에 관한 지침

<중대범죄수사청 예규 제28호, 2026. 10. 21. 제정>

중대범죄수사청(수사정책담당관실), 02-2609-4270

제1조(목적) 이 지침은 피의자 체포·구속 및 호송, 체포·구속된 피의자의 조사 직무수행과 관련하여 중대범죄수사청 소속 공무원이 소지·사용할 수 있는 장비의 종류 및 사용기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 "체포·호송 등 장비"란 수갑(일반수갑, 엄지수갑, 강력수갑), 포승, 호송용포승, 가스분사기, 액체분사기, 전자충격기, 전자진압봉, 삼단봉, 그물총, 방탄복, 방검복 등을 말한다.

제3조(체포·호송 등 장비의 사용기준) ① 중대범죄수사청 소속 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 도주·자해·폭행·난동 등의 방지 등 필요하다고 인정되는 상당한 이유가 있을 때에는 필요한 최소한의 범위에서 체포·호송 등 장비를 사용할 수 있다.

1. 현행범인의 체포, 긴급체포, 체포·구속영장의 집행
2. 체포·구속된 피의자의 조사·호송
3. 직무수행 중 자기 또는 타인의 생명·신체의 방어 및 보호, 공무집행에 대한 방해의 제지

② 제1항의 장비사용 여부를 결정할 경우 고령자, 장애인, 임산부 및 중환자 등 피의자에 대하여 주거와 신분이 확실하고 도주의 우려가 적은 사람에 대하여는 사용을 신중히 하여야 한다.

③ 미체포 피의자가 구속전 피의자심문에 임의출석한 경우에는 원칙적으로 체포·호송 등 장비를 사용하지 아니한다. 다만, 도주 우려 등 사정변경이 생겨 장비의 사용이 필요하다고 인정되는 상당한 이유가 있는 경우는 예외로 한다.

④ 미체포 피의자에 대하여 심문 구인용 구속영장을 강제집행하여 법원에 인치하는 경우에는 제3항을 적용하지 아니한다.

⑤ 중대범죄수사청 소속 공무원은 체포·호송 등 장비를 사용함에 있어 사용사유가 소멸되면 지체없이 그 사용을 중단하여야 한다.

제4조(체포 · 호송 등 장비 사용 전 주의사항) ① 중대범죄수사청 소속 공무원은 체포 · 호송 등 장비를 사용하기 전에 장비의 정상 작동 여부 등을 점검하여야 한다.

② 중대범죄수사청 소속 공무원은 체포 · 호송 등 장비에 인명 또는 신체에 위해를 가할 수 있는 물질을 부착하는 등 임의적인 변형을 가해서는 아니 되며, 손상 등으로 날카롭게 된 삼단봉 등을 사용하지 않도록 점검하여야 한다.

제5조(체포 · 호송 등 장비 사용시 주의사항) ① 중대범죄수사청 소속 공무원은 체포 · 호송 등 장비를 사용함에 있어 인명 또는 신체에 대한 위해를 최소화하도록 주의하여야 한다.

② 중대범죄수사청 소속 공무원은 체포 · 호송 등 장비를 사용하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 수갑을 사용하는 경우 과도한 사용으로 상대방에게 상해를 입히지 않도록 주의하고, 특별한 사유가 없는 한 수갑 착용 모습이 일반 대중에게 노출되지 않도록 필요한 조치를 할 것
2. 형사미성년자, 임산부에 대하여는 전자충격기, 전자진압봉을 사용하지 말 것
3. 전자충격기, 전자진압봉을 사용하는 경우 상대방의 얼굴, 머리 부분에 사용하여서는 아니 되며, 상대방을 제압한 즉시 이를 몸에서 떼어 낼 것
4. 가스분사기를 사용하는 경우 1미터 이내의 거리에서는 상대방의 얼굴을 향해 발사하지 말 것
5. 삼단봉을 사용하는 경우 상대방의 머리, 얼굴, 흉 · 복부를 직접 가격하는 것을 자제할 것

제6조(체포 · 구속된 피의자 조사 시 준수사항) ① 중대범죄수사청 소속 공무원이 체포 · 구속된 피의자를 조사하는 때에는 방어권 행사를 보장하기 위하여 수갑 · 포승을 해제하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 중대범죄수사청 소속 공무원은 다음 각 호의 구분에 따른 사정에 비추어 피의자의 자해 · 자살, 도주, 폭행 · 난동의 위험이 분명하고 구체적으로 드러나는 경우에는 수갑 또는 포승을 사용할 수 있다. 이 경우 별지 서식의 피의자 조사 시 수갑 · 포승 사용보고서를 작성하여 기록에 편철하여야 한다.

1. 자해 · 자살: 피의자의 자해 · 자살 언급 및 시도 전력, 정신질환 · 우울증 등으로 치료받은 전력, 과도한 흥분 · 체념 등 심리적으로 불안한 태도 등
2. 도주: 범죄의 중대성, 범행의 성격, 범행 후의 정황, 전과, 예상되는 선고형량, 도주 전력 등
3. 폭행 · 난동: 피의자의 현저한 폭력적 언동 · 성향, 폭력의 습벽, 대질조사 시 피해자 등 사건관계인에 대한 위해 가능성, 폭력적 성향의 정신질환 등으로 치료받은 전력, 수사기관에서의 폭행 또는 난동 전력, 유치장 내지 교정시설에서의 상습적인 규율 위반 전력 등

③ 제2항의 경우 중대범죄수사청 소속 공무원은 수갑 · 포승을 사용하는 사유를 당사자에게 고지하여야 한다. 다만, 그 사유를 고지하는 것이 피의자의 명예 또는 인격권을 침해하거나 폭행 · 난동 유발 등 조사를 현저히 곤란하게 할 우려가 있는 경우에는 이를 고지하지 아니할 수 있다.

제7조(부상자에 대한 구호 등 조치) 중대범죄수사청 소속 공무원은 체포·호송 등 장비를 사용하는 과정에서 부상자가 발생하는 경우 즉시 구호 또는 그 밖에 필요한 조치를 취하여야 한다.

제8조(재검토기한) 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제28호, 2026. 10. 21.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지] 피의자 조사 시 수갑·포승 사용보고서

00수사과장

피의자 조사 시 수갑·포승 사용보고서

구 분	내 용
1. 사건번호	
2. 피의자(생년월일)	(. . .)
3. 조사 종류	□ 피의자신문 □ 참고인조사 □ 기타 ( )
4. 보호장비 종류	□ 수갑 □ 포승 □ 기타 ( )
5. 조사 중 보호장비 사용 시작 및 종료 시각	□ 시작 시각 : 시 분 □ 종료 시각 : 시 분
6. 보호장비 사용 사유 ※ 위험이 분명하고 구체적으로 드러난 경우에만 사용	□ **자해·자살 위험** ( ) 자살·자해 언급 및 시도 전력 ( ) 정신질환·우울증 등으로 치료받은 전력 ( ) 과도한 흥분·체념 등 심리적으로 불안한 태도 ( ) 기타 : □ **도주 위험** ( ) 범죄의 중대성 ( ) 범행의 성격, 범행 후의 정황 ( ) 전과, 예상되는 선고형량 ( ) 도주 전력 ( ) 기타 : □ **폭행·난동 위험** ( ) 피의자의 현저한 폭력적 언동·성향, 폭력의 습벽 ( ) 대질조사 시 피해자 등 사건관계인에 대한 위해 가능성 ( ) 폭력적 성향의 정신질환 등으로 치료받은 전력 ( ) 수사기관에서의 폭행 또는 난동 전력 ( ) 유치장 내지 교정시설에서의 상습적인 규율 위반 ( ) 기타 :
7. 보호장비 사용 사유 판단 근거 등	□ 수사기록에 현출된 제반 정황 □ 피조사자의 언행 및 태도 □ 피조사자에 대한 사건관계인의 진술 □ 구체적 조사환경에 따른 돌발상황 가능성 □ 기타 :
20 . . . ○○지방중대범죄수사청 수사관 (인)	